



**АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА**

Проспект Молодёжи, д. 9, г. Салехард,
Ямало-Ненецкий автономный округ 629008 тел.: (34922) 2-27-20,
e-mail: apparat@yanao.ru, сайт: <https://apparat.yanao.ru>

17.06.2025 № 89-02/11-09/3675

На № 89/01-07/1426 от 20.05.2025,
№ 89/01-07/1477 от 26.05.2025

Председателю региональной
корпоративной общественной
организации инвалидов центра
информационной поддержки
«Таганай»
Богдановскому С.В.

taganai89@yandex.ru

Уважаемый Сергей Викторович!

Ваши обращения, поступившие в адрес Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – автономный округ) из Прокуратуры города Ноябрьска и из Администрации Президента Российской Федерации, в части несогласия с действиями департамента социальной защиты населения автономного округа (далее – Департамент), рассмотрены по поручению первого заместителя Губернатора автономного округа Новосёловой И.И. в соответствии с установленными полномочиями.

В целях рассмотрения обращений в Департаменте была запрошена информация и изучены необходимые документы и материалы, которые позволяют сделать вывод о том, что направленные Вами ранее обращения рассматривались в установленном порядке в соответствии с Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». Ответы на эти обращения даны по существу поставленных вопросов и в установленные законодательством сроки.

Доводы, изложенные в обращениях по вопросу неправомерного рассмотрения ранее направленных обращений, не нашли своего подтверждения.

Федеральные органы государственной власти и иные федеральные государственные органы осуществляют свои полномочия самостоятельно (Федеральный закон от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации»).

В связи с чем дать пояснения по содержанию ответов федеральных органов государственной власти, надзорных органов государственной власти, надлежащего контроля за устранением выявленных указанными органами нарушений не представляется возможным.

Обращаю внимание, что само по себе несогласие с содержанием полученных ответов не свидетельствует о незаконности действия (бездействия) должностного лица, а также нарушении Ваших прав и законных интересов. Указанная позиция отражена в определении Верховного суда Республики Карелия от 12 февраля 2015 года по делу № 33-577/2015; апелляционном определении Московского городского суда от 26 августа 2015 года по делу № 33-30397/2015, решении Замоскворецкого районного суда города Москвы от

26 февраля 2019 года по делу № 2а-140/2019.

По вопросу уклонения Департамента от контроля за негосударственными поставщиками.

Субсидии негосударственным поставщикам социальных услуг предоставляются в соответствии с порядками, утвержденными постановлениями Правительства автономного округа от 25 июня 2021 года № 557-П и от 30 декабря 2022 года № 1325-П (далее – порядок № 557-П, порядок № 1325-П).

В рамках порядка № 557-П Департамент осуществляет в отношении получателя субсидии проверки соблюдения им порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения результата предоставления субсидии.

В соответствии с порядком № 1325-П контроль за исполнителями услуг осуществляется согласно требованиям статьи 26 Федерального закона от 13 июля 2020 года № 189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» (далее – Федеральный закон № 189-ФЗ) и постановления Правительства автономного округа от 15 ноября 2021 года № 997-П «Об утверждении Порядка формирования государственных социальных заказов на оказание государственных услуг в социальной сфере, отнесенных к полномочиям исполнительных органов Ямало-Ненецкого автономного округа».

Проверка осуществляется в форме изучения и анализа копий документов, представленных получателем субсидии. Департамент имеет право осуществлять проверку объема и качества предоставленных социальных услуг на месте предоставления услуг.

В случае установления уполномоченной организацией нарушений норм действующего законодательства в сфере социального обслуживания перечисление субсидии поставщикам социальных услуг приостанавливается.

Также проведение плановых проверок поставщиков социальных услуг из числа негосударственных (коммерческих и некоммерческих) организаций социального обслуживания и индивидуальных предпринимателей осуществляется в рамках государственного контроля (надзора). Однако в настоящее время такие проверки не проводятся в связи с установленным Правительством Российской Федерации мораторием (постановление Правительства РФ от 10 марта 2022 года № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля»).

По вопросу дискриминации негосударственных поставщиков в части доступа к средствам окружного бюджета.

Согласно поручению Президента Российской Федерации, озвученному в Послании к Федеральному Собранию Российской Федерации 03 декабря 2015 года, доступ некоммерческих организаций к средствам региональных и местных бюджетов, реализующих социальные программы, должен составлять до 10%.

По итогам 2024 года расходы, направленные на финансирование негосударственных поставщиков, оказывающих социальные услуги в рамках Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 442-ФЗ) и Федерального закона № 189-ФЗ, в соответствии с порядками, принятыми на территории автономного округа, составили 11,9% от общего объема финансирования мероприятий по социальному обслуживанию.

Таким образом, дискриминация негосударственных поставщиков в автономном округе полностью исключена.

По вопросу предоставления полного отчета о расходовании субсидии в 2024 году с разбивкой по поставщикам.

Статьей 36 Бюджетного кодекса РФ закреплен принцип прозрачности (открытости) бюджетной системы, что означает обязательное опубликование в средствах массовой информации утвержденных бюджетов и отчетов об их исполнении, полноту представления информации о ходе исполнения бюджетов, а также доступность иных сведений о бюджетах по решению законодательных (представительных) органов государственной власти, представительных органов муниципальных образований.

С отчетом об исполнении окружного бюджета за 2024 год, утвержденным Законом автономного округа от 28 мая 2025 года № 27-ЗАО, можно ознакомиться на официальном сайте департамента финансов автономного округа по ссылке: <https://fin.yanao.ru/documents/active/443506/>.

Обязательное опубликование в открытом доступе сведений о распределении средств субсидий, предусмотренных по ведомству Департамента для негосударственных поставщиков социальных услуг, действующим законодательством не предусмотрено. Таким образом, данная информация не является публичной и не подлежит предоставлению.

По вопросу проведения проверки Департамента на предмет нарушений федерального законодательства.

Перечни полномочий федеральных органов государственной власти и органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере социального обслуживания определены статьями 7, 8 Федерального закона № 442-ФЗ.

В соответствии с Положением о Департаменте, утвержденным постановлением Правительства автономного округа от 26 июня 2012 года № 482-П, Департамент осуществляет функции уполномоченного органа в сфере социального обслуживания на территории автономного округа, а также обеспечивает реализацию полномочий Правительства автономного округа в сфере социального обслуживания по:

- правовому регулированию и организации социального обслуживания в автономном округе в пределах полномочий, установленных Федеральным законом № 442-ФЗ;
- установлению порядка утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг;
- утверждению тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг.

Таким образом, полномочие органов государственной власти субъектов Российской Федерации по установлению порядка утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг, предусмотренное пунктом 11 статьи 8 Федерального закона № 442-ФЗ, осуществляется Департаментом как уполномоченным органом государственной власти в сфере социального обслуживания на территории автономного округа.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2014 года № 1236 утвержден Примерный перечень социальных услуг по видам социальных услуг, в котором срочная социальная услуга «социальное такси» отсутствует. Департамент на основании наделенных полномочий включил услугу «социальное такси» в порядок предоставления социальных услуг в

автономном округе и установил стандарты оказания данной услуги.

Отмечаю, что в городе Ноябрьске услугу «социальное такси» предоставляют 4 поставщика социальных услуг (ГБУ ЯНАО «ЦСОН «Гармония» в МО г. Ноябрьск», ИП Лопаква Н.Ф., БФ «Вселенная добра», РКООИ «ЦИП «Таганай»). Очередность на оказание данной услуги отсутствует.

Кроме того, вступившие в силу изменения в порядок предоставления социальных услуг по перевозке на социальном такси не нарушают права инвалидов на пользование услугой, а наоборот, улучшают их оказание данной категории граждан.

В частности, уточнены категории получателей услуг социального такси и увеличен перечень социально значимых объектов, возможных для следования на социальном такси, в который включены вокзалы (аэровокзалы) на территории муниципального образования.

Инвалиды с утратой способности к передвижению, граждане старше 75 лет, а также с ментальными особенностями теперь могут в 2 раза больше осуществлять бесплатные поездки, объем увеличился с 48 до 96 раз в году.

Работающие граждане на креслах-колясках дополнительно могут воспользоваться бесплатными поездками до 2 раз в день. С 01 февраля 2025 года в государственной информационной системе «Единая карта жителя Ямала» предусмотрена техническая возможность по подтверждению оказания услуг социального такси более 1 услуги в день.

Услуга «социальное такси» предоставляется гражданам по заявке, которая фиксируется по телефону (не позднее чем за 1 день до дня планируемой поездки). Инвалиды, как и другие категории граждан, имеют свободный доступ к данной услуге, их права при оказании услуг не нарушаются, что подтверждается отсутствием жалоб на работу службы «Социального такси» в городе Ноябрьске. Следовательно, Департамент в пределах полномочий, установленных Федеральным законом № 442-ФЗ, в полной мере осуществляет организацию социального обслуживания в автономном округе (в частности, в сфере оказания услуг «социального такси»).

Учитывая вышеизложенное, нарушений федерального законодательства не установлено.

По вопросу признания незаконным приказа Департамента, приведшего к снижению тарифа на услуги социального такси на 35%.

Приказ Департамента от 25 декабря 2024 года № 202-ОД «Об утверждении тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг, предоставляемые организациями социального обслуживания Ямало-Ненецкого автономного округа» (далее – приказ № 202-ОД) утвержден в соответствии с постановлением Правительства автономного округа от 25 декабря 2015 года № 1306-П «О порядке утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг» (далее – постановление № 1306-П, Порядок утверждения тарифов на социальные услуги) на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг, рассчитанных согласно методике (постановление Правительства автономного округа от 25 февраля 2016 года № 152-П) исходя из прямых и косвенных расходов организаций социального обслуживания, находящихся в ведении автономного округа, а также **плановой численности получателей социальных услуг**.

Основания для признания приказа № 202-ОД незаконным отсутствуют.

По вопросам нарушения Департаментом порядка установления тарифа, а также отказа в установлении единого тарифа на услугу «социальное такси» по

расчетам негосударственного поставщика.

Согласно пункту 11 статьи 8 Федерального закона № 442-ФЗ полномочием органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере социального обслуживания является утверждение порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг.

Порядок утверждения тарифов на социальные услуги утвержден постановлением № 1306-П (пункт 1-).

Согласно пункту 2 Порядка утверждения тарифов на социальные услуги тарифы на социальные услуги утверждаются Департаментом для организаций социального обслуживания, находящихся в ведении автономного округа.

При этом Федеральный закон № 442-ФЗ устанавливает полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации только в части утверждения порядка предоставления социальных услуг, а не самих тарифов на данные услуги.

Соответственно, Департамент не обладает полномочиями по установлению тарифов на социальные услуги организациям социального обслуживания негосударственного сектора.

Таким образом, указанные нормативные положения постановления № 1306-П соответствуют Федеральному закону № 442-ФЗ и не содержат противоречий (коррупционного фактора «нормативные коллизии»).

По существу иных вопросов, изложенных в Вашем обращении, предоставленная Департаментом информация прилагается.

Вы вправе обратиться с жалобой на принятые по обращению решения или на действия (бездействие) в связи с рассмотрением обращения в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В связи с упоминанием возможных экономических последствий для поставщиков социальных услуг (служб социального такси) поясняю, что в соответствии с Федеральным законом № 442-ФЗ негосударственные поставщики социальных услуг имеют право самостоятельно устанавливать тарифы на свои услуги. Эти тарифы могут превышать установленные в автономном округе. В таком случае разница между тарифами подлежит компенсации за счет средств получателей социальных услуг при предоставлении услуг на платной или частично платной основе.

Также в соответствии с пунктом 1 статьи 30 Федерального закона № 442-ФЗ источниками финансового обеспечения социального обслуживания кроме средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации являются также благотворительные взносы и пожертвования, средства получателей социальных услуг при предоставлении социальных услуг за плату или частичную плату, доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, осуществляемой организациями социального обслуживания, а также иные не запрещенные законом источники.

Пунктом 1.1 порядка № 557-П установлено, что субсидия предоставляется в целях возмещения затрат в связи с предоставлением социальных услуг, соответственно доходы (недополученные доходы) поставщиков социальных услуг не являются целью предоставления субсидии.

Важно, чтобы негосударственные поставщики социальных услуг использовали разнообразные источники финансирования, чтобы снизить риски и обеспечить устойчивость своей деятельности. Это также позволяет им быть более независимыми и гибкими в своих действиях и решениях.

Отмечаю, что негосударственные поставщики социальных услуг ведут

самостоятельную хозяйственную деятельность, имеют дополнительные источники финансирования и могут оказывать услуги гражданам независимо от предоставляемых автономным округом субсидий.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Руководитель аппарата



С.Л. Твердовская